

आय_टिकिट_दस्तूर_ऐन_२०१९

English title: Revenue Stamp Duty Act, 1962

आय टिकिट दस्तूर ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । ९ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आय टिकिट दस्तूर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ७ । १ । २. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ८ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. ३४ । आय टिकिट दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: आयसम्बन्धी कारोबारका कागजपत्रहरूमा आय टिकिट दस्तूर लगाउनु र त्यस्तो आय टिकिट सम्बन्धी कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थिति गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुता र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “आय टिकिट दस्तूर ऐन २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । लागू हुनेछ । (३) यो ऐन २०१९ । ४ । ९ देखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आय टिकिट” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) मा लेखिएको कागजपत्रमा लगाउनु पर्ने नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत आय टिकिट समझनु पर्छ । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको समझनु पर्छ । (ङ) “अनुसूची” भन्नाले यो ऐनको अनुसूची समझनु पर्छ । ३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ४. आय टिकिट दस्तूर लागूने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) देहायका कागजपत्रहरूमा अनुसूचीमा लेखिएबमोजिम आय टिकिट दस्तूर लागूनेछ:- । (क) लेनदेनको तमसुक, टपिन, । (ख) बहाल कबुलियत, । (ग) गैह्र संस्थागत कृषजिन्य वस्तु बाहेक बकिरीनामाको कागजात, । (घ) शेयर, डबिज्चर स्टकको खरदि बकिरीसम्बन्धी कागजात, । (ङ) वनिमियपत्र र प्रतजिजापत्र, । (च) बीमा लेखसम्बन्धी गैह्र कागजात, र । (छ) घर, पसल, हल, होटल र कोठाको बहाल बुझ्नेको भरपाई । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कागजपत्रमा आय टिकिट दस्तूर लागूने छैन:- । (क) अनविर्य रूपले रजिष्ट्रेशन पास गराउनु पर्ने तमसुक, । (ख) तमसुकी ऋणको साँवा, ब्याज र जिन्सी वा नगदीबाली बुझाउँदाको भरपाई, । (ग) नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको सहमतमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रहरू, । (घ) चेक, ड्राफ्ट, टी.टी., र । (ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आंशिक वा पूर्ण रूपले आय टिकिट नलाग्ने भनी उपदफा (१) मध्येको तोकिएका कागजपत्रहरू । (३) उपदफा (१) बमोजिम आय टिकिट दस्तूर लागूने कागजपत्रमा आय टिकिट नपाएसम्म त्यसको सट्टा हुलाक टिकिट टाँस्न सकिनेछ । ५. आय टिकिटको बकिरी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आय टिकिट कसैले खरदि गरेमा त्यससम्बन्धी पाउने कमशिनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) यो ऐन बमोजिम टाँस्नु पर्ने आय टिकिट नपाइएमा वा सो टिकिट टाँस्नु पर्ने कागजातमा उपयुक्त स्थानको अभाव भएमा आय टिकिट दस्तूर वापत लागूने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व सङ्कलनको लागि तोकिएको बैंकमा राजस्व दाखलि गरी सो को भौचर वा सम्बन्धित कार्यालयमा नगद रकम बुझाई सो को भरपाई आय टिकिट टाँस गर्नु पर्ने कागजातसाथ संलग्न गरेको भएमा यस ऐनको प्रयोजनको लागि आय टिकिट टाँस गरेको मानिनेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजिम आय टिकिट बापतको रकम बुझाउन ल्याएमा बैंक वा सम्बन्धित कार्यालयले बुझालिई त्यसको भरपाई दनि पर्नेछ र कार्यालयमा नगद दाखलि भएकोमा आमदानी बाँधी राजस्व खातामा दाखलि गर्नु पर्नेछ । ६. आय टिकिट टाँस्ने कर्तव्य: दफा ४ मा लेखिएको कारोबार गर्दा प्रमाणको नमित्त कागज लनि व्यक्तिले नै टिकिट टाँसी कागज गरदिनि व्यक्तिको सो कागज तथा अनुसूचीमा लागे बमोजिमको आय टिकिट समेतलाई ढाक्ने गरी मति समेत खोली सहछाप गराई कागज लनि पर्छ । ७. आय टिकिट नटाँसेको कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता नहुने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजिम आय टिकिट दस्तूर लागूने कागजपत्रमा आय टिकिट टाँसिएको रहन्छ भने त्यस्तो कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता दिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आय टिकिट नटाँसी वा अनुसूचीमा लेखिएको दरमा घटी पारी आय टिकिट टाँसेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तबाट आय टिकिट नै नटाँसेकोमा टाँस्नु पर्ने जतको पाँच दोबर र घटी पारी आय टिकिट टाँसेकोमा घटी भए जतको पाँच दोबर आय टिकिट टाँस्न लगाई वा त्यत दस्तूरको रकम बुझी लिई त्यस्तो कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता दनि सकिनेछ । ७क. आय टिकिट दस्तूरको नमित्त जिन्सीको बगि कायम गर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । आय टिकिट दस्तूरको प्रयोजनको नमित्त जिन्सीको बगि कायम गर्दा स्थानीय बजारमा चलेको दर भाउले हिसाब गरी बगि कायम गरिनेछ । ८. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको नमित्त नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ९. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । अनुसूची । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आय टिकिट दस्तूरको दर । आय टिकिट लागूने कागजपत्र । अङ्कित मूल्य दस्तूर । रु. १०० सम्म केही नलाग्ने । रु. १०१ देखि २५०

सम्म रु. १ । - । रु. २५१ देखि ५०० सम्म रु. २ । - । रु. ५०१ देखि ७५० सम्म रु. ३ । - । रु. ७५१ देखि १००० सम्म रु. ४ । - । रु. १००० भन्दा बढी प्रति
हजारसम्मको रु. ४ । - । स्पष्टीकरण: एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको रकमको घरायसी लेनदेनको तमसुक वा टपिनमा मात्र अनुसूचीबमोजमि दस्तूर लाग्नेछ ।